Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista

AV SENADOR SALGADO FILHO, S/N, CENTRO, PAULISTA - PE - CEP: 53401-440 - F:(81) 31819001

Processo nº **0012334-94.2022.8.17.3090**

AUTOR: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL

SENTENÇA DE EXTINÇÃO

Vistos, etc ...

José Ricardo de Oliveira Silva, qualificada na inicial, por meio da defensoria pública estadual, invocando os benefícios da Justiça Gratuita e prioridade na tramitação do feito em razão de seu estado de saúde, ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, contra o ESTADO DE PERNAMBUCO, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que:

> É paciente do idoso com setenta anos, é portador de câncer de próstata resistente a castração, CID-10: C61, acompanhado pelo Hospital do Câncer de Pernambuco desde fevereiro/2021.
>
> O requerente foi tratado com ORQUIECTOMIA BILATERAL + RTU, em 12/02/2021, evoluiu com recidiva bioquímica em setembro/2021, e segue com elevação de PSA e não apresenta performance status para quimioterapia. O autor não fez uso de docetaxel por ser idoso frágil e CORONARIOPATA o que contraindica uso de quimioterapia. Diante da progressão de doença, a médica assistente do autor prescreveu para tratamento a medicação Acetato de Abiraterona 250 mg (Zytiga) na dose de 04 comprimidos via oral ao dia, total 1.000 mg/dia (total de 120 comprimidos por mês), uso regular contínuo até a progressão oncológica ou toxicidade limitante, baseado em estudos com evidência científica de benefício clínico (ganho de sobrevida) e queda no PSA.
>
> Certo de benefício identificado com o uso da referida medicação e da performance status do autor com bom perfil para sua indicação, o medicamento Acetato de Abiraterona foi prescrito. Sem outras opções terapêuticas adequadas ao caso em nível SUS (sistema único de saúde).
>
> Conforme laudo médico, o autor corre risco de piora clínica com o não fornecimento da medicação. O demandante necessita da medicação em caráter de urgência devido aos benefícios da mesma e os ganhos de sobrevida ao autor.
>
> O requerente em tópico é usuário do Sistema Único de Saúde - SUS, com cartão de beneficiário anexo. A ficha técnica SES anexa informa que o medicamento é fornecido gratuitamente pelo SUS, o autor tentou obter o medicamento por intermédio do Estado, porém não obteve êxito, dessa

forma não restou outra opção, senão a via judicial. O demandante não possui condições de arcar com a compra da medicação sem que prejudique a sua subsistência e de sua família, uma vez que se trata de uma medicação de alto custo.

Ao final, após tecer comentários acerca do direito à saúde, bem como da presença dos requisitos legais, requereu a concessão inaudita *altera pars* da tutela antecipatória pretendida, com a máxima urgência, a fim de determinar que o Réu forneça o medicamento ACETATO DE ABIRATERONA conforme prescrição médica, uso regular contínuo até a progressão oncológica ou toxicidade limitante.

Ao final, a procedência do pedido autoral, com a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Atribuiu à causa o valor R$ 3.790,00 (três mil reais, setecentos e noventa
Centavos).

Através da decisão id n° 110801685, foi reconhecida a legitimidade passiva da UNIÃO para figurar no presente feito em litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Pernambuco e nos termos do art. 114 e 115, parágrafo único do CPC, determino a intimação da parte autora para promover a citação da UNIÃO para integrar a lide em litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Pernambuco, sob pena de extinção do processo.

Embargos declaratórios interpostos pelo autor provido para corrigir o erro material apontado (id n. 119529010).

Em seguida, o autor peticionou alegando o falecimento do autor e acostou aos autos o atestado de óbito (id n° 122092637).

Em seguida vieram os autos conclusos.

Relatei.

Decido.

Dispõe o CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IX - Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

A parte autora pleiteava a condenação do ESTADO DE PERNAMBUCO em obrigação de fazer, consistente no fornecimento da medicação supracitada.

Antes de proceder com a inclusão da União Federal, na qualidade de litisconsorte com o ESTADO DE PERNAMBUCO, o patrono do demandante comunicou o falecimento do último, comprovando a ocorrência através da documentação de ID 122092637.

No curso do processo ocorreu o falecimento do autor em 14 de agosto de 2022 (id n° 122092637).

.. Consoante nos ensina Nelson Nery Júnior: *existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático* (Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003).

Desta forma, denota-se a ausência de uma das condições da ação, haja vista a perda do objeto da demanda, ensejando a falta de interesse de agir superveniente.

Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de habilitação dos herdeiros, por ser a ação personalíssima – obrigação de fazer consistente em fornecimento de medicamento.

Diante do exposto, com fulcro nos incisos VI e IX do art. 485, do NCPC, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Fica revogada a tutela de urgência concedida.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Ciência ao MP. Após o trânsito em julgado arquivem-se.

Paulista, 22 de dezembro de 2022.

Júlio Olney Tenório de Godoy

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIO OLNEY TENORIO DE GODOY
22/12/2022 12:53:03
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 122412254

22122212530334200000119636072

IMPRIMIR GERAR PDF